

재 결 서 작 성 요 령

주문의 기재요령

1. 주문은 심판청구사건에 대한 중국적인 판단이며 재결의 결론이다. 주문은 제1항에 해양사고의 원인을, 제2항에 해양사고관련자에 대한 징계를, 그리고 제3항에 해양사고관련자에 대한 권고 또는 명령을 각각 기록한다.
2. 주문 제1항의 기록
 - 해양사고발생원인을 요약하여 구체적으로 기록한다.
 - 단독사건에 있어서는 선명을 기록할 필요가 없으나 2개 이상의 선박이 관련된 사건에 있어서는 선명을 명시하고 해양사고원인을 기록한다.
 - 주인과 일인을 따로 표시할 필요가 있을 경우에는 이를 기재한다.
 - 사안에 따라서는 사람을 특정하여 원인을 표시하여도 되나 이 경우에는 직명으로 기록한다.
 - 해양사고관련자의 과실의 표현은 피한다.
 - 필요하다고 인정할 경우에는 추정원인(원인으로 단정할 수는 없으나 개연성이 있는 것)도 기록한다.
 - 선박측 외에도 원인이 있을 경우에는 선박측의 원인과 함께 기록한다.
 - 원인은 결과와의 관련성이 명백하도록 간결하게 기록한다.
 - 먼저 발생한 사고에 연속하여 다른 원인에 따른 다른 상태의 후발사고가 발생하였을 경우에는 선박사고의 원인을 기록하고 후발사고의 원인도 기록한다.
 - 시계제한상태에 있어서는 충돌사건에 관하여는 주문이 길어지는 것을 피하기 위하여 "시계제한상태에서 운항이 적절하지 아니하였다."라고 개괄적으로 기재할 수도 있다.
 - 주문 제1항의 기재 사례
가. 단독사건으로 원인이 단일인 경우

"이 기관손상사건은 주기관 윤활유 파이프의 점검이 소홀하여 윤활유 펌프가 공기를 흡입함으로써 발생한 것이다."

나. 2개의 선박으로 선명을 명시하고 주인 일인을 표시하는 경우 "이 충돌사건은 갑선측에서 경계를 소홀히 하여 항로의 전방을 횡단하는 타선의 진로를 피하지 아니함으로써 발생하였으나 을선측에서 충돌을 피하기 위한 협력동작을 소홀히 한 것도 그 일인이 된다.

다. 직명으로 사람을 특정하는 경우

"이 좌초사건은 선장의 당직자에 대한 지시 불충분과, 당직자의 수로상황의 조사 불충분으로 인하여 발생한 것이다."

"이 전복사건은 선장의 선원에 대한 지도 불충분으로 항행중 선박 수밀문의 폐쇄가 되지 아니한 것과 기관장의 연료유 이송중의 감시가 불충분하여 선박이 경사한 것으로 인하여 발생한 것이다."

라. 선박측 외에도 원인이 있는 경우

"이 침몰사건은 안벽의 관리자가 안벽부근의 수심의 감소에 대하여 관계선박에 통보하지 아니한 것과, 갑선측에서 측심을 하지 아니하고 수심이 얇은 수역에 정박한 것으로 인하여 발생한 것이다."

마. 사고요인이 2개가 있는 경우

"이 충돌사건은 협수로에서 갑선 및 을선이 수로의 중앙을 진행하고 서로 마주치는 상태의 상대선을 확인하면서도 신속히 항로의 우측으로 항행하지 아니한 것으로 인하여 발생한 것이다. 갑선의 운항이 적절하지 아니하였던 것은 선장이 직접 조선하지 아니하고, 항로의 좌측에서 중앙으로 향하는 침로에서 무자격의 당직자에게 운항을 위임한 것과 당직자가 선장에게 접근선박에 대하여 보고를 하지 아니하였기 때문이다."

바. 선발사고의 원인과 후발사고의 원인이 있는 경우

"이 좌초사건은 수로조사가 불충분한 것으로 인하여 발생한 것이다. 좌초후의 화재는 석유난로가 고정이 되지 아니함으로써 발생한 것이다."

사. 시계제한상태에서의 충돌사건의 경우

"이 충돌사건은 갑선 및 을선 양측의 시계제한상태에 있어서의 운항이 적절하지 아니하였기 때문에 발생한 것이다. 갑선의 운항이 적절하지 아니하였던 것은 선장이 당직자에 대하여 지시를 불충분하게 하고 직접 운항지휘를 하지 아니한 것과, 무자격의 당직자가 안개가 낀 것을 선장에게 보고하지 아니하였던 것으로 인한 것이다. 을선의 운항이 적절하지 아니하였던 것은 선장이 안개가 끼었을 때에 직접 운항지휘를 하지 아니한 것과 당직자가 타선과 접근상태에 있는 것을 선장에게 보고하지 아니한 것으로 인한 것이다."

아. 고의에 의한 경우

"이 침몰사건은 보험금 사취의 목적으로 고의로 침수시킴으로써 발생한 것이다."

자. 불가항력에 의한 경우

"이 좌초사건은 미리 알 수 없었던 심한 황천을 만나서 발생한 것이다."

차. 원인이 불명한 경우

"이 침몰사건은 선미 선원실에 많은 해수가 침입하여 발생한 것이나, 그 침수 원인에 대하여는 밝힐 수가 없다."

3. 주문 제2항의 기재

- 징계내역을 기재한다.

"해양사고관련자 ○○○의 ○급 ○○○ 면허를 취소한다."

"해양사고관련자 ○○○의 ○급 ○○○ 업무를 ○개월 정지한다."

"해양사고관련자 ○○○를 견책한다."

4. 주문 제3항의 기재

"해양사고관련자 ○○○에게 시정 또는 개선을 권고한다."

"해양사고관련자 ○○○에게 시정 또는 개선을 명한다."

5. 주문 제2항 또는 제3항의 기재

<1인 경우>

"해양사고관련자 ○○○의 ○급 ○○○ 업무를 ○개월 정지한다.

다만, 이 재결의 확정일로부터 ○개월간 징계의 집행을 유예하고, ○○시간의 ○○ 직무교육 수강을 명한다.

<2인 이상인 경우>

"해양사고관련자 ○○○의 ○급 ○○○ 업무를 2개월 정지한다.

해양사고관련자 △△△의 △급 △△△ 업무를 1개월 정지한다.

다만, 이 재결의 확정일로부터 위 ○○○에게는 9개월간, 위 △△△에게는 6개월간 징계의 집행을 각각 유예하고,

위 ○○○에게는 ○○시간의 ○○직무교육 수강을, 위 △△△에게는 △△시간의 △△직무교육 수강을 각각 명한다."

이유 기재요령

1. 이유는 재결의 결론인 주문을 얻게 된 구체적 근거로서 형식재결에서나 본안재결에서나 이유가 필요하다. 특히 본안재결에서는 심판기일에 조사한 증거에 따라 어떤 사실을 인정하고 어떤 판단을 하여 결론에 도달하였나를 구체적으로 밝히는 것이다.

2. 사 실

가. 사실이란 증거에 따라 인정한 해양사고사실로서 그 내용은 아래 사항이 포함된다.

(1) 법 제2조제1항의 해양사고의 구성요건에 해당되는 사실

예를 들면 "선박이 손상된 경우"에 있어서 어떤 선박에 어떤 종류의 손상이 발생하였나에 관한 사실이다.

(2) 당해 해양사고를 특정함에 필요한 사실

해양사고는 다른 해양사고와 구별하기 위하여 또한 그 실체를 알 수 있도록 특정할 필요가 있다. 이를 위하여 필요한 사실이 기재된다.

(3) 해양사고원인사실과 필요한 범위에서 이와 인과관계가 있는 사실이 해양사고원인사실은 단수인 경우나 복수인 경우도 있고 사람의 행위의 경우도 있으며

그 외의 경우도 있어서 어느 경우에도 결과인 해양사고와 인과관계가 인정되어야 하고 이들 인과관계가 명확한 형태로 재결의 사실중에 표현되어야 한다.

(4) 해양사고발생에 이르는 중요한 경과에 관한 사실

통상적인 사건의 경우 당해 선박이 출항한 뒤부터 해양사고가 발생할 때까지의 중요한 경과가 인정되고 기재된다.

(5) 그 밖에 필요하다고 인정한 사실

- 인정된 해양사고원인 이외의 것 또는 해양사고원인이 불명한 경우 검토된 해양사고원인이 될 가능성이 있었던 사실
- 전복사건에 있어서 화물의 적재불량이 해양사고원인으로 인정되었을 경우 당해 선박의 복원성에 관한 사실
- 원인불명으로 인정하였으나 검토된 기관의 재질·공작 등에 관한 사실
- 해양사고관련자가 주장하였으나 인정하지 않은 사실에 관한 설명

나. 중대사건 등에서 인정되는 사실이 복잡할 경우에는 다음의 예와 같이 항목을 설정하여 상술할 수 있다. 이 경우에도 가호의 내용이 반드시 표시되어야 한다.

(1) 사건발생의 상황

(가) 사건발생시의 항해

(나) 사건발생의 상황

(다)

(2) 선체구조

(가) 건조시의 상황

(나) 선체강도

(다)

(3) 기상 및 해상

(가) 사고해역의 기상

(나) 저기압의 발생과 진로의 상황

(다)

(4) 운 항

- (가) 운항실적
 - (나) 운항지침
 - (다)
- (5) 사건발생후에 취한 조치
- (가) 본선이 취한 조치
 - (나) 선사가 취한 조치
 - (다)

3. 증 거

가. 재결에는 해양사고사실과 원인을 명백히 하고 또한 증거에 따라 그 사실을 인정할 이유를 분명하게 적어야 이것은 재결서의 각 사실이 어떤 증거로써 인정되어 있나를 밝히는 것이다.

나. 증거세목의 순서

- (1) 해양사고보고서 및 해양사고통보서
- (2) 조사관이 작성한 질문조서
- (3) 해양사고관련자 등이 조사관에게 제출한 증거서류 등
- (4) 조사관이 작성한 검사조서
- (5) 조사관의 조회에 대한 회신
- (6) 심판원의 조회에 대한 회신
- (7) 심판원이 작성한 검사조서
- (8) 심판변론인이 제출한 증거서류 등
- (9) 감정서 등
- (10) 사체검안서 등
- (11) 기상·해상자료
- (12) 해양사고관련자·증인 등에 대한 심판조서

다. 증거세목에 표시하지 않은 증거

조사를 한 증거라도 선박국적증서·선박검사증서 등 사실인정상 특히 필요하지

않은 것은 증거세목에 표시하지 않는다.

라. 약식심판 절차에 따라 재결서를 작성하는 경우에는 증거세목 또는 증거설명을 생략할 수 있다.

4. 증거설명

- 증거설명은 사실내용에서 인정한 이유를 표시할 필요가 있는 경우에 기재한다.
- 해양사고원인이 되는 사실 및 이와 밀접한 관계가 있는 중요한 사실은 재결에 대한 설득력의 부여를 위하여 기재한다.
- 증거설명을 할 경우 경험법칙 또는 논리법칙에 위배되지 않도록 주의해야 한다.
- 해양사고관련자의 주장에 대한 배척

중요한 사실은 해양사고관련자의 주장을 배척하고 사실을 인정한 경우에 필요하다고 인정할 때에는 배척한 이유를 표시한다. "○○○에 대하여 해양사고관련자 ○○○는 ○○○라고 주장하나 ○○○의 이유로써 인정할 수 없어 이를 배척한다."

- 증거세목에 선박국적증서, 선박검사증서 등 사실인정상 특히 필요하지 않은 것은 기재를 생략하고, 설명은 해양사고 원인 및 과실 등 사실내용에서 인정한 이유를 반드시 표시할 필요가 있는 경우에 한정하여 기재한다.

5. 원 인

원인은 "원인고찰"과 "사고발생원인"으로 구분하여 기재한다.

가. 원인고찰

- (1) 논리적 오류를 피하고 재결에 대한 설득력을 부여하기 위하여 사고발생원인을 도출하게 된 근거를 "항법의 적용", "주장에 대한 판단" 등 필요한 항목을 설정하여 상세히 기술한다.
- (2) 해양사고와 상당한 인과관계가 있는 원인은 물론 선행조건에 대해서도 유사한 사고의 재발방지대책을 찾아내는데 필요한 범위 내에서 광범위하게 검토, 기술하여야 한다.

- (3) 필요할 경우 법 제4조제2항의 규정에 따른 원인의 제공정도와 그 이유를 표시한다.
- (4) 사실관계가 명확하고 원인 또는 과실인정이 간명하여 필요 없다고 인정할 때에는 생략할 수 있다.

나. 사고발생원인

- (1) 증거에 의하여 인정한 사실을 바탕으로 사고발생에 상당한 인과관계가 있는 기여원인을 기술한다.
- (2) 사실적 인과관계가 분명해야 한다.
- (3) 원인에 사람의 행위가 개재되어 있더라도 그 행위는 사실의 존재로서 파악되는 것이므로 원인이 되는 행위에 법적인 가치판단을 해서는 안 된다. 즉 "○○○을 하여야 함에도 ○○법 제○○조를 위반하여" 등의 표현은 피하고 "감시를 소홀히 하였다", "사전정비를 하지 아니하였다" 등으로 표현한다.
- (4) 원인은 인정한 사실로부터 추출해내는 것이므로 반드시 "사실"란에 원인사실이 표시되어 있어야 한다.
- (5) 사고의 결과가 다른 사고의 구성요건을 형성하였을 때에는 그 원인을 분리하여 기술할 수 있다. 예: 선박이 충돌하여 화재가 발생하고 사람이 사상하였을 경우 충돌의 원인, 화재의 원인 및 인명사상의 원인을 각각 분리하여 기술할 수 있다.

6. 해양사고관련자의 행위

가. 행위의 기술

- (1) 해양사고의 발생원인에 기여한 해양사고관련자의 행위를 기술한다.
- (2) 해양사고관련자의 행위가 해양사고의 원인이 되고 고의 또는 과실로 인정된 경우 그 사실을 밝혀야 한다. 고의는 행위자가 결과의 발생을 인식하고 의도하여 결과를 발생시켰어야 하고 과실은 그 내용·과실 인정의 조건·구체적인 주의의무의 명시 등이 중요한 요소로써 인정되어야 한다.
- (3) 과실을 인정하는 경우에는 최소한 다음의 내용이 충족되어야 한다.
 - (가) 해양사고관련자의 직무상의 행위이어야 한다.

(나) 당해 행위는 법규·조리·선박운항의 일반원칙·기관운전의 일반원칙 기타 과학적인 일반원칙 및 선원의 상무에 비추어 주의의무 위반이 있어야 하고 이 위반은 비난을 받을 가치가 있어야 한다.

(다) 당해 행위는 사실내용에 그 행위의 상태가 사실로써 인정되어야 한다.

(라) 해양사고관련자의 행위가 해양사고발생의 원인이 되지 않을 경우에는 그 취지를 표시한다.

(4) 「해양사고관련자 징계량 결정지침」보다 징계를 감면하려고 하는 경우에는 감면사유를 명확하게 기재해야 한다.

나. 해양사고 관련자에 대한 징계는 다음과 같이 기술한다.

(1) 해양사고관련자 ○○○의 행위에 대하여는 「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」 제5조제2항의 규정에 따라 같은 법제6조제1항제1호를 적용하여 이 사람의 ○○○ 면허를 취소한다.

(2) 해양사고관련자 ○○○의 행위에 대하여는 「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」 제5조제2항의 규정에 따라 같은 법 제6조제1항제2호를 적용하여 이 사람의 ○○○업무를 ○개월 정지한다.

(3) 해양사고관련자 ○○○의 행위에 대하여는 「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」 제5조제2항의 규정에 따라 같은 법 제6조제1항제3호를 적용하여 이 사람을 견책한다.

(4) 해양사고관련자 ○○○의 행위에 대하여는 「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」 제5조제2항의 규정에 따라 같은 법 제6조제1항제○호를 적용하여 이 사람을 ○○○○○하여야 하나, 이 사람이 오랜 기간 선원으로서 직무를 수행하여 해운의 발전에 기여한 공적으로 해양수산부장관의 표창을 받았으므로 같은 법 제6조제3항의 규정을 적용하여 그 징계를 감면한다.

(5) 해양사고관련자 ○○○가 ○○○○○한 사실은 ○○○법 제○조 규정을 위반한 것이나 이것이 이 사건발생의 원인이 되었다고는 인정되지 아니한다.

(6) 해양사고관련자 ○○○의 행위는 이 사건발생의 원인이 되지 아니한다.

다. 해양사고관련자의 행위가 해양사고원인으로 인정되었을 때 재발방지를 위하여 시

정 또는 개선의 권고나 명을 할 수 있다.

그러나 해양사고의 원인으로 인정된 사항이 해양사고 발생 후 시정 또는 개선되어
시정 또는 개선의 권고나 명령재결의 실효성이 의심되는 개인에 대하여는 권고할
필요가 없다.

라. 해양사고관련자에 대한 권고 또는 명령은 다음과 같이 기술한다.

- (1) 해양사고관련자 ○○○주식회사에 대하여는 「해양사고의 조사 및 심판에 관한
법률」 제5조제3항의 규정에 따라 시정(또는 개선)을 권고(또는 명)한다.
- (2) 해양사고관련자 ○○○의 행위에 대하여는 「해양사고의 조사 및 심판에 관한
법률」 제5조제3항의 규정에 따라 시정(또는 개선)을 권고(또는 명)한다.
- (3) 해양사고관련자 ○○○의 행위는 이 사건 발생의 원인이 되나 ○○○○의 이유
로써 (시정 또는 개선이 되었으므로) 이 사람에게 권고 또는 명하지 아니한다.
- (4) 해양사고관련자 ○○○의 행위는 이 사건발생의 원인이 되었으나 이건 발생 후
과오를 인식하고 개선의 의지를 보이므로 굳이 권고하지는 아니한다.
- (5) 해양사고관련자 ○○○의 행위는 이 사건발생의 원인이 되지 아니한다.

마. 징계, 권고 및 명령의 기재순서

징계량이 많은 자를 먼저 기술하고 권고 및 명령은 징계 다음에 기술한다.

7. 시정(또는 개선)조치의 요청

가. 법 제5조의2의 규정에 따른 시정(또는 개선)조치의 요청사항이 있을 경우, 이를
기술한다.

나. 시정·개선조치를 요청하는 이유와 시정·개선하여야 할 사항을 구체적으로 기재
한다.

8. 사고방지교훈

가. 사고재발방지를 위하여 교육적 가치가 있는 사항과 시정·개선조치를 요청할 정
도는 아니지만 해양안전정책의 수립에 반영하거나 참고할 필요가 있는 사항을 기
술한다.

나. 재발방지교훈은 불특정 다수를 대상으로 하는 것이므로 시정·개선하여야 할 대상을 특정할 필요는 없다.

다. 심판의 전과정을 통하여 사고방지교훈을 적극적으로 발굴해야 한다.

라. 선원으로서 당연히 지켜야 할 항법(시계제한시의 항법, 횡단항법, 추월항법 등) 또는 통상적인 선원의 상무는 기재하지 말고 교훈으로써 가치가 있다고 판되는 내용만 기재한다.

9. 재결요약서

가. 재결요약서는 당해 사건의 주심 심판관이 직접 작성하여 재결서와 함께 서기에 게 교부하고, 서기는 제161조제3항의 규정에 따라 재결서 사본을 송부할 때 이를 첨부하여 발송한다.

나. 해양사고관련자는 이름을 기재하고 괄호 속에 직책, 면허의 종류를 기입한다.

다. 주문은 재결서의 주문을 그대로 기재한다.

라. 사건개요는 재결서에서 인정한 사실을 바탕으로 사고내용을 간략하게 요약하여 기재하되, 사고의 특성이 잘 나타나도록 한다.

마. 판시요지에는 당해 사건의 판시사항과 관련법규를 기재하되, 관련법규는 국내법을 먼저 기재한다.

바. 교훈은 재결서의 사고방지교훈을 요약하여 기재한다.

사. 주제어는 항법관계, 쟁점 등 판례검색에 필요한 키워드를 임의로 설정하여 기재한다.

아. 참고사항은 증거설명·원인판단에 적용된 수식·이론·논거·주요쟁점사항 및 참조판례 등 향후 유사한 사건의 재결에 유용하다고 인정되는 사항을 기재한다.

10. 그 밖의 사항

해양사고관련자가 심판기일에 출석하지 않아 그 진술을 듣지 않고 재결할 경우는 "따라서 주문과 같이 재결한다." 다음에 "해양사고관련자 ○○○은 심판기일에 출석하지 아니하였으므로 「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」 제45조 단서의 규정

에 따라 꺾석 재결한다.

[컴퓨터를 이용한 재결서 등의 작성]

1. 재결서 등의 작성 기본원칙

가. 재결서 등의 작성시 사용되는 용지는 A4용지로 하고 종으로 표시한다.

나. 용지의 상·하, 좌·우 여백은 각각 20mm, 머리말 및 꼬리말 여백은 10mm, 제본 값은 0mm로 한다.

다. 글자모양 및 문단모양

- (1) 심판원과 재결표시, "권고서", "명령서", "시정(개선)조치요청서" 및 "재결요약서" 표제글자의 글자모양은 18포인트 견명조로 한다.
- (2) 정본 및 등본 인증서의 모든 글자모양(빈줄 포함)은 18포인트 견명조로 한다.
- (3) 재결번호 및 사건명의 글자모양은 14포인트 견명조로 한다.
- (4) "이를 각각 인정한다." 및 "따라서 주문과 같이 재결한다.", "주문", "이유", "사실", "증거", "원인", "해양사고관련자의 행위", "시정(또는 개선)조치의 요청", "사고방지교훈"의 글자모양은 12포인트 견명조로 한다.
- (5) 위 사항을 제외한 나머지 부분의 글자모양은 12포인트 신명조로 한다.
- (6) 글자는 자간 0%, 장평100%로 작성한다.
- (7) 글자체를 진하게 하는 설정을 전부 해제하여 글자를 표시한다.
- (8) 정렬방식은 혼합, 줄간격은 225%, 문단 위·아래 간격은 0mm를 기본으로 한다.

라. 표에 의한 방법으로 재결내용 작성

- (1) 표를 일반글자처럼 취급되게 설정하고, 표의 안·밖 여백은 0.5mm로 한다. 다만, 표는 편집용지의 좌·우 및 상·하 여백을 침범하지 않도록 표시한다.
- (2) 표 작성시 각셀의 내용은 특수한 경우를 제외하고는 중앙정렬을 하고 표 안의 글자모양과 문단모양은 "다"호를 준용한다.

(3) 해양사고관련자, 청구취지, 주문 및 사실의 요목별 기재사항은 표로 작성하
되 표의 선은 투명으로 표시한다. 다만 각 셀 안에 있는 내용은 수직으로 셀의 최상
단에 위치하도록 하고 문단 정렬방식은 혼합정렬로 한다.

(4) 표 기본셀(표의 셀안에 기입될 내용이 1줄일 경우를 말함)의 세로높이는 9mm
로 작성한다.

(5) 기본셀 안에 2줄 이상의 내용을 기입해야만 할 때에는 타이핑에 의해서 표의 길이
가 자동적으로 늘어나도록 하고, 내용의 기입이 완료된 다음줄에 빈줄 1줄을
삽입한다.

※ 주의사항 : 절대 표의 길이를 수동으로 조정하지 말 것.

마. 편집용지의 쪽번호는 용지하단 중앙에 기재하되 아라비아숫자 좌우에 줄표를
넣어 표시한다.

2. "심판원"부터 "사건명"까지의 표시

가. 심판원과 "재결" 표시

정렬은 중앙정렬로, 줄 간격은 120으로 하여 아래와 같이 표시한다.

예1) 중앙해양안전심판원
재 결

예2) 부산지방해양안전심판원
재 결

나. 재결 고지일 및 원본 영수일의 표시

재결고지일자는 표로 표시하고 표의 선은 진하게 하여 아래와 같이 한다.

예)	<table border="1"><tr><td>1999.*10.*10.*재결고지</td><td rowspan="2">㉑</td></tr><tr><td>1999.*10.*10.*원본영수</td></tr></table>	1999.*10.*10.*재결고지	㉑	1999.*10.*10.*원본영수
1999.*10.*10.*재결고지	㉑			
1999.*10.*10.*원본영수				

다. 재결번호 및 사건명

(1) 재결번호의 표시

(가) 재결번호를 표시한 앞줄에 빈줄 1줄을 삽입한다.

(나) 해심표시 : "중앙해심", "부산해심", "인천해심", "목포해심", "동해해심"으로 표시
한다

(다) 재결번호는 연도 4자릿수에 줄을 긋고 번호 3자릿수를 표시하되 처음과 끝에
"제"와 "호"를 각각 표시한다.

(라) 해심표시 및 재결번호 사이에는 1타를 띄어 표시한다.

예) 중앙해심*제1999-030호

(2) 사건명의 표시는

(가) 선박의 용도를 표시한 후 선박의 명칭을 표시하되 선박의 용도와 명칭 사이에는 1타를 띄운다.

(나) 선박이 2척 이상일 경우 선박마다 가운데점을 찍고 1타를 띄어 표시한다

(다) 사고의 종류는 마지막 선박을 표시한 후 1타를 띄우고 표시한다.

예) 유조선*제179홍진호 · 어선*하나호*충돌사건

(라) 사건명을 표시하고 다음줄에 빈줄 1줄을 삽입한다.

3. 사건명 이후부터 재결 고지일자 전까지의 표시

가. 재결서 본문의 글꼴 등

(1) 다음 각 호의 순으로 부여한다.

(가) 첫번째 항목의 구분은 "1., 2., 3., 4.,"로 나누어 표시한다

(나) 두번째 항목의 구분은 "가., 나., 다., 라.,"로 나누어 표시한다.

(다) 세번째 항목의 구분은 "1), 2), 3), 4),"로 나누어 표시한다.

(라) 네번째 항목의 구분은"가), 나), 다), 라),"로 나누어 표시한다.

(마) 다섯번째 항목의 구분은 "(1), (2), (3), (4),"로 나누어 표시한다.

(바) 여섯번째 항목의 구분은"(가), (나), (다), (라),"로 나누어 표시한다.

(사) 일곱번째 항목의 구분은 "①, ②, ③, ④,"로 나누어 표시한다.

(아) 여덟번째 항목의 구분은"㉠, ㉡, ㉢, ㉣,"로 나누어 표시한다.

가. (2) 항목번호의 표시는 항목번호가 감소함(첫번째⇒여덟번째)에 따라 2타씩 들여쓰기를 하고, 항목번호 다음에 묶음빈칸으로 1타를 띄워 내용을 표시한다.

(3) 항목번호로 표시될 수 없는 특별한 내용(특수기호 "※" 등에 의해 시작되는 경우가 대부분)이 삽입되었을 때는 해당 항목번호보다 2타 더 띄워 특수기호를 표시하고, 특수기호가 포함된 내용의 모든 줄은 특수기호보다 2타 들여쓰기를 하여 표시하며,

특별한 내용의 앞·뒷줄에 빈줄을 삽입한다.

(4) 재결서에 표나 그림은 일반글자처럼 취급되게 설정하여 삽입한다.

나. 해양사고관련자 표시

(1) 표로 작성하되 선은 투명으로 처리하여 표시한다.

(2) 표 왼쪽셀(A1셀)의 가로 길이는 45mm로 한다.

(3) "해양사고관련자" 표시후 오른쪽 셀에 성명을 표시하되, 성명은 글자간 2타를 띄우고 표시한다. 단 2글자 성명은 6타를 띄우고 표시한다

(4) 생년월일은 성명 오른쪽에 괄호를 열고 연도월일을 기재한 후 괄호를 닫아 표시한다. 이때 연도, 월 및 일 사이는 1타를 띄어 표시한다.

예)홍길동(1976.*3.*15.생)

(5) (삭제)

(6) 주소는 성명 바로 밑에서부터 표시한다.

(7) 해양사고관련자 기재순서는 해기사면허 및 도선사면허가 있는 사람부터 우선 기재한다.

	←---- 45mm ----→	←----- 120mm 이상 -----→
예)	가) 해 양 사 고 관 련 자	마) 홍길동(1976.*3.*15.생) OOOO년*OO월*OO일 생
	나)	서울시 -----
	다)	Enter↵
	라)	
	바) 해 양 사 고 관 련 자	OOOO(주)(대표 홍길동, 76.03.15) 위 대표자××O×O×O
	사)	OOO도 OO시 OOOO(도로명 주소)
	아)	Enter↵
	자)	

다. 청구취지

(1) 표로 작성하되 선은 투명으로 처리하여 표시한다.

(2) 표 왼쪽셀(A1셀)의 가로 길이는 45mm로 한다.

(3) "청구취지"는 글자간 2타씩 띄우고 표시하며, 오른쪽 셀에 청구취지의 내용을 표시한다.

(4) "관여조사관" 표시후 4타를 띄우고 성명을 기재하되 성명은 글자간 2타를 띄우고 표시한다. 단 2글자의 성명은 6타를 띄우고 표시한다.

←--- 45mm ----→ 예) 청×구×취×지	←----- 120mm 이상 -----→ 「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」 제38조의 규정에 의하여 심판 청구함 관여조사관××O×O×O Enter↵
--	---

라. 주 문

- (1) 표로 작성하되 선은 투명으로 처리하여 표시한다.
- (2) 표 왼쪽셀(A1셀)의 가로 길이는 45mm로 한다.
- (3) "주문"은 글자간 10타를 띄우고 표시하고, 오른쪽 셀에 주문내용을 표시한다.
- (4) 주문 내용의 기재사항중 해양사고관련자의 징계표시는 해양사고관련자별로 줄을 달리하여 쓰며, 사고발생 원인과 해양사고관련자의 징계표시 각각의 사이에는 빈 줄을 삽입하지 않는다.

←--- 45mm ----→ 예) 주×××××문	←----- 120mm 이상 -----→ ----- 발생한 것이다. 해양사고관련자 000의 1급항해사 업무를 1월정지한다. 해양사고관련자 000을 견책한다 해양사고관련자 000에 대하여 시정 또는 개선을 권고한다 해양사고관련자 000에 대하여 시정 또는 개선을 명한다 Enter↵
--	---

마. 이유

- (1) "이유"는 글자간 6타를 띄워 표시한다.
- (2) "사실"은 글자간 4타를 띄워 표시한다.

예) 이×××유

1.*사××실

바. 사실의 요목별 기재사항 등

- (1) 표로 작성하되 선은 투명으로 처리하여 표시한다.
- (2) 표 왼쪽셀(A1셀)의 가로 길이는 45mm로 한다.
- (3) 사실의 요목별 기재사항중 각 항목은 2타를 들여쓰고 줄간격은 150으로 한다.
- (4) 선박과 관련된 사항이 2개 이상일 때는 관련사항과 선박간에 구분이 명확히 되도록 표시한다.

	←--- 45mm ----→	←----- 120mm 이상 -----→	
예) 선 명	000	000	
선 적 항	000	000	
선박소유자	000	000	
총 톤 수	000톤	000톤	
기관종류·출력	디젤 000마력	디젤 000마력	
해양사고관련자	000	000	000
직 명	선 장	선 주	선 장
면허의 종류	소형선박조종사 (00-00-00-0000) Enter↵		1급항해사 (00-00-00-0000) Enter↵
사고일시	1900년 00월 00일 00시 00분		
사고장소	북위 00도 00분 00초·동경 000도 00분 00초 (----- 약 00마일 해상) Enter↵		

사. 사실의 내용

- (1) 문단의 첫글자는 3타를 띄워 문단의 시작임을 표시한다.
- (2) 빈줄 삽입은 특별히 규정된 것을 제외하고는 하지 않는다.
- (3) 문단 위·아래 간격은 2mm로 한다.

아. 증 거

- (1) "증거"의 표시 앞줄에 빈줄 1줄을 삽입하고 글자간 4타를 띄워 표시한다.

예) 2.*증××거

- (2) 증거제목 및 증거설명의 개요번호 다음에 1타를 띄우고 내용을 표시하고, 1개의 개요번호에 해당하는 글이 2줄 이상이 될 때는 최초 들여쓰기를 하여 표시한다.

예) (1)*-----

- (3) "증거설명"의 표시 앞줄에 빈줄 1줄을 삽입한다.
- (4) 개요번호 "(10)"부터는 개요번호 기재시 1타 내어쓰기를 하여 표시한다.

예) ××(9) -----
××(10) -----

자. 원 인

- (1) "원인"의 표시 앞줄에 빈줄 1줄을 삽입하고 글자간 4타를 띄워 표시한다.

예) 3.*원××인

- (2) 여러 문단으로 구성될 때는 개요번호와 소제목을 표시하고 줄바꾸기를 한 뒤 소제목 표시 바로 밑에서부터 본문을 기술한다.

예) 가.*원인고찰

.....

차. 해양사고관련자의 행위, 시정(또는 개선)조치의 요청 및 사고방지교훈

- (1) "해양사고관련자의 행위", "시정(또는 개선)조치의 요청" 및 "사고방지교훈"의 표시 앞줄에 빈줄 1줄을 삽입한다.

- (2) 여러 문단으로 구성될 때는 개요번호와 소제목을 표시하고 줄바꾸기를 한 뒤 소제목 표시 바로 밑에서부터 본문을 기술한다.

카. 필요적변론(법 제45조 단서조항)의 표시

필요적변론의 표시 앞줄에 빈줄 1줄을 삽입하고 아래와 같이 표시한다.

예) 해양사고관련자 000은 심판기일에 출석하지 아니하였으므로 「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」 제45조 단서규정에 따라 궐석으로 재결한다.

4. 재결 고지일 및 심판부 표시

가. 글자정렬은 오른쪽정렬로 하고 문단의 오른쪽 여백은 5포인트로 한다.

나. 재결 고지일의 표시 앞줄에 빈줄 1줄을 삽입하고 아래의 예와 같이 표시한다.

예) 0000년××××00월××××00일

다. 심판부

- (1) 심판부 구성원 각각의 표시 앞줄에 빈줄 1줄을 삽입한다.

- (2) 심판부는 "심판장" 혹은 "주심" 그리고 "심판관" "성명"순으로 오른쪽으로 나열하여 표시하며 "심판관"의 표시 앞·뒤에 6타를 각각 띄워 표시한다.

- (3) "심판장"과 "심판관"은 글자간 2타를 띄워 표시하고 "주심"은 글자간 6타를 띄워 표시한다.

- (4) "성명"은 글자간 4타를 띄우고 표시하되 2글자 성명은 글자간 10타를 띄워 표시한다.

예) 심×판×장×××심×판×관×××O××O××O

5. 재결 불복절차 고지

재결 불복절차 고지의 표시 앞줄에 빈줄 1줄을 삽입하고 글자정렬은 혼합정렬로 하여 표시한다.

6. 권고서 등의 작성

가. "권고서" 글자의 정렬은 중앙정렬로 하며 글자간 6타를 띄워 표시한다.

나. 권고서 번호, 사건명의 표시방법, 해양사고관련자의 표시 및 권고 내용의 표시 등은 재결서 작성방법을 준용한다.

다. 권고 고지일, 해심원 및 심판장 표시의 문단정렬은 오른쪽 정렬로 하고 문단의 오른쪽 여백은 5포인트로 한다.

라. 권고 고지일은 년, 월, 일로 표시하되 아래와 같이 표시하고 권고 고지일 앞줄에 빈줄 1줄을 삽입한다.

예) 0000년×××00월×××00일

마. 해심원 표시는 글자간 2타를 띄워 표시한다.

예) O*O*지*방*해*양*안*전*심*판*원

바. 심판장표시는 "심판장", "심판관", 성명순으로 오른쪽으로 나열하여 표시하되 아래의 예와 같이 한다. 다만 성명이 2글자일 경우는 글자간 6타를 띄워 표시한다.

예) 심*판*장××심*판*관××O×O×O

사. 권고서 작성 해심원 표시의 앞·뒷줄에 각각 빈줄 1줄을 삽입한다.

아. 명령서 및 조치요청서의 작성은 권고서 작성요령을 준용하되 "시정(개선)명령서" 표제글자는 글자간 2타를 띄워 표시하고, "시정(개선)조치요청서" 표제글자는 글자간 1타를 띄워 표시한다.

7. 정본 등의 인증서 작성

가. "정본입니다."는 위로 빈줄 3줄을 삽입하고 7타를 띄워 표시한다.

나. 정본의 작성날자는 위로 빈줄 4줄을 삽입하고 20타를 띄워 표시하되 연, 월, 일 사이에 4타를 각각 띄워 표시한다.

다. 정본 작성기관은 위로 빈줄 1줄을 삽입하고 20타를 띄워 표시한다.

라. 작성자 표시는 위로 빈줄 1줄을 삽입하고 20타를 띄워 표시하되 먼저 직책(입회서기)을 표시하고 4타를 띄워 성명을 표시한다. 단, 성명 글자간 1타를 띄워 표시하고 2글자 성명일 경우 4타를 띄워 표시한다.

마. 등본 인증서 작성방법은 정본의 인증서 작성방법을 준용하되 "정본입니다."를 "등본입니다."로 바꾸어 표시한다.

8. (삭 제)

9. 재결요약서

가. "재결요약서" 글자의 정렬은 중앙정렬로 하며 글자간 2타를 띄워 표시한다.

나. 재결요약서는 표로 표시하며, 글자모양 및 문단모양 등은 1의 각 호를 준용한다.